Droit international public : les relations entre États

Leçon 6 : L'ONU et le maintien de la paix

Rémy Prouvèze

Table des matières

Section 1. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, principal responsable du maintien de la paix..... p. 2
§1. Le constat et la qualification d'une menace à la paix ou d'une rupture de la paix..... p. 3
A. Les notions de menace à la paix et de rupture de la paix..... p. 3
B. Le caractère discrétionnaire de la qualification..... p. 4
§2. Les mesures à disposition du Conseil de sécurité..... p. 4
A. Les mesures provisoires (art. 40 de la Charte des Nations Unies)..... p. 5
B. Les mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée (art. 41 de la Charte des Nations Unies)..... p. 5
C. Les mesures impliquant l'emploi de la force armée (art. 42 de la Charte des Nations Unies)..... p. 5
§3. Les limites et faiblesses de l'action coercitive du Conseil de sécurité..... p. 6
A. L'absence de mise en œuvre de l'article 43 de la Charte et le nécessaire recours aux États membres..... p. 6
B. Le droit de veto et ses conséquences..... p. 7
§4. La pratique chaotique du système de sécurité collective..... p. 8
A. La paralysie du Conseil de sécurité avant 1990..... p. 8
B. La « crise du Golfe » et le renouveau du Conseil de sécurité..... p. 8
C. Le système à nouveau en crise ?..... p. 9
Section 2. Les opérations de maintien de la paix..... p. 11
§1. La création des opérations de maintien de la paix dans le silence de la Charte..... p. 11
A. Les bases juridiques..... p. 11
B. Les caractères des opérations de maintien de la paix..... p. 12
§2. L'évolution et la diversité des opérations de maintien de la paix..... p. 13
A. L'élargissement des objectifs et des missions des opérations de maintien de la paix..... p. 13
B. La complexification de la composition des opérations de maintien de la paix..... p. 14
§3. Les limites des opérations de maintien de la paix..... p. 16
A. Le nécessaire consentement des États..... p. 16
B. Les conséquences du caractère non coercitif des opérations de maintien de la paix..... p. 16

UNJF - Tous droits réservés

Les principes du règlement pacifique des différends et de l'interdiction du recours à la force participent au maintien de la paix. Pour garantir cela, les Etats ont établi l'Organisation des Nations Unies (ONU) dont la mission principale est le maintien de la paix et de la sécurité internationale (art. 1 al. 1 de laCharte des Nations Unies).

L'ONU est donc avant tout une organisation de sécurité collective.

Cependant, les Etats, toujours réticents à abandonner certaines de leurs compétences historiques, ont entendu conserver un certain contrôle sur la nouvelle organisation internationale, et notamment quelques grands Etats. C'est ainsi que les vainqueurs de la seconde guerre mondiale se sont réservés une place de premier plan au sein du **Conseil de sécurité des Nations Unies, l'organe principalement responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales** dans le système de sécurité collective établi par la Charte des Nations Unies (**Section 1**).

Ce système a connu de nombreux **blocages** qui l'ont empêché de fonctionner comme il était prévu. C'est donc par une **voie détournée**, non expressément prévue par la Charte que l'action des Nations Unies en faveur de la paix s'est développée, celle des **opérations de maintien de la paix** (**Section 2**).

Section 1. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, principal responsable du maintien de la paix

La Charte des Nations Unies place **le Conseil de sécurité au centre du système de sécurité collective** : en vertu de l' **article 24 § 1** de la Charte des Nations Unies, le Conseil a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il dispose à ce titre des pouvoirs que lui confèrent les Chapitres VI, VII, VIII et XII de la Charte. Malgré certaines tentatives (comme la résolution Acheson), l'Assemblée générale des Nations Unies n'a ici qu'un rôle subsidiaire. La prépondérance du Conseil de sécurité se manifeste surtout lorsqu'il agit en vertu du **Chapitre VII** , c'est-à-dire lorsqu'il est amené à entreprendre une « *action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression* ».

En savoir plus : La résolution Acheson

A l'occasion de la guerre de Corée en 1950, l'URSS, qui pratiquait la politique de la chaise vide au Conseil de sécurité (c'est-à-dire ne siégeait pas pour protester contre la non représentation du gouvernement de la Chine continentale de Mao Tse Toung au sein des Nations Unies au profit du gouvernement de la Chine nationaliste réfugié à Taïwan) à ce moment là, avait menacé de revenir siéger et de bloquer, grâce à son veto, toute décision autorisant une action contre l'attaque de la Corée du Sud par la Corée du Nord.

Les Etats-Unis, par le biais de leur représentant, M. Dean Acheson, ont alors tenté de recourir à l'Assemblée générale des Nations Unies pour contourner le Conseil de sécurité, qui était donc paralysé, à propos des questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cela était possible car, à l'époque, les Etats occidentaux étaient encore majoritaires.La résolution 377/V, intitulée « Union pour le maintien de la paix » – et qui sera également désignée par la suite par le nom de son initiateur, Dean Acheson – est ainsi adoptée par l'Assemblée générale le 3 novembre 1950 : selon cette résolution, si le « *Conseil de sécurité manque à s'acquitter de sa responsabilité principale* » parce que « *l'unanimité n'a pu se réaliser parmi ses membres permanents* », l'Assemblée générale pourra se réunir d'urgence afin de recommander aux Etats membres « *les mesures collectives à prendre* » y compris « *l'emploi de la force armée* » en cas de « *rupture de la paix ou d'acte d'agression* ».

Cette résolution démontre la conception extensive qu'a pu avoir l'Assemblée générale de ses compétences et empiète clairement sur celles du Conseil de sécurité, ce que n'ont pas manqué de faire remarquer à plusieurs reprises plusieurs Etats, parmi lesquels l'URSS et la France.

UNJF - Tous droits réservés

Toutefois, même si cette résolution a pu parfois être mise en œuvre, elle a plus servi à faire pression sur le Conseil de sécurité qui a donc conservé toutes ses prérogatives en la matière.

Dans cette hypothèse, le Conseil de sécurité procède en deux temps comme l'affirme **l'article 39 de la Charte** : « *Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales* ».

Deux opérations juridiques se succèdent donc :

- Dans un premier temps, **le Conseil constate** une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression (**§ 1**) ;
- Dans un second temps, **le Conseil choisit de prendre telle ou telle mesure** parmi un assez large éventail prévu aux articles 41 et 42 (**§ 2**).

Cette simplicité de fonctionnement n'est cependant qu'apparente. Les **limites** du système et les **blocages** qui ont pu en résulter (**§ 3**) ont eu pour conséquence une **pratique chaotique** (**§ 4**).

§1. Le constat et la qualification d'une menace à la paix ou d'une rupture de la paix

Face à une situation de crise, le Conseil de sécurité – qui peut se réunir en urgence à tout moment – n'intervient que s'il constate dans un premier temps l'**existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression** comme le prévoit l'article 39 de la Charte. C'est la **première décision** qu'il doit prendre et qui conditionne la suite des opérations.

Pour pouvoir prendre cette décision, le Conseil peut procéder à une enquête préalable (art. 34 de la Charte), même si, dans la pratique, il a préféré déléguer au Secrétaire général des Nations Unies le soin de désigner une commission d'enquête (par exemple : CSNU,Résolution 1012du 28 août 1995 concernant le Burundi etRésolution 1013du 7 septembre 1995 concernant le Rwanda) ou au Conseil des droits de l'homme (Conseil des droits de l'homme, Résolution S-17/1 « Situation des droits de l'homme en République arabe syrienne », 22 août 2011 ; Résolution S-22/13 « Situation des droits de l'homme en République démocratique populaire de Corée », 9 avril 2013 ; ou Résolution S-21/1 « Faire respecter le droit international dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est », 23 juillet 2014).

La qualification de menace à la paix et de rupture de la paix, **compétence discrétionnaire** du Conseil de sécurité (**B**), n'est pas chose aisée en raison des **interprétations variables des notions** de menace à la paix et de rupture de la paix (**A**) retenues par le Conseil.

A. Les notions de menace à la paix et de rupture de la paix

L'appréciation de ces notions et leur application à des situations concrètes n'est pas facile pour deux sortes de raisons : la **complexité des relations internationales** d'une part, et la possible utilisation de leur **droit de veto** par les membres permanents du Conseil de sécurité d'autre part (voir *infra*).

Après une période de relative inactivité dans ce domaine, les **années 1990** ont vu se multiplier les résolutions constatant plus des menaces à la paix que de ruptures de celle-ci. S'est ainsi développée une **interprétation assez large de ces notions**, le Conseil se montrant des plus réticents à utiliser la notion d'acte d'agression alors même que certaines situations semblaient l'imposer.

UNJF - Tous droits réservés

> ***Exemple***
> L'exemple le plus illustratif ici est l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990 qui n'a jamais été qualifiée d'agression par le Conseil.

Dès lors, les notions de rupture de la paix et surtout de menace à la paix recouvrent un **large éventail de situations** telles que, par exemple, une proclamation unilatérale d'indépendance (en Rhodésie du Sud en 1965), l'apartheid (en Afrique du sud), les actes de terrorisme international (à propos, par exemple, des attentats de Lockerbie et du vol UTA 772 attribués à la Libye ou les attentats du 11 septembre 2001), la prolifération d'armes de destruction massive (en Iran ou en Corée du Nord en 2006), une guerre civile (dans de plusieurs pays africain durant les années 1990 notamment), voire de catastrophe humanitaire (en Somalie en 1994).

La notion de menace à la paix en ressort un peu galvaudée et élastique, ce qui pose la question du contrôle de cette qualification et donc des décisions du Conseil.

B. Le caractère discrétionnaire de la qualification

La constatation de l'existence d'une menace à la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression est une **compétence discrétionnaire du Conseil de sécurité**. Il bénéficie ici d'une marge d'appréciation très importante pour décider quelle situation menace la paix et la sécurité internationales.

> ***Remarque***
> Cette liberté n'est pas encadrée : le Conseil peut intervenir ou non. Il décide de l'opportunité de traiter (ou pas) une situation.

Le Conseil de sécurité a également pu parfois refuser d'intervenir pour laisser la **priorité à des mécanismes régionaux** jugés plus directement impliqués par la situation et peut-être plus efficaces. Ce fut le cas dans le litige qui opposait la Libye au Tchad en 1987.

> ***En savoir plus : L'affaire Libye/Tchad de 1987***
> En 1973, des forces armées libyennes envahissent et annexent la bande d'Aouzou, une zone d'environ 114 000 km² située à la frontière entre la Libye et le Tchad. Dans un premier temps, le Tchad ne proteste pas mais, en avril 1975, intervient un coup d'Etat au Tchad et le nouveau gouvernement va contester cette annexion dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine et de l'ONU.
> Après l'échec des procédures diplomatiques, la CIJ fut saisie par compromis (accord-cadre du 31 août 1989). Par un arrêt du 3 février 1994, la Cour a tranché le litige en fixant la frontière et son tracé entre la Libye et le Tchad.

La question du contrôle de la qualification par le Conseil peut se poser et a suscité énormément d'attention de la part de la doctrine. On peut cependant considérer que « (…) *le Conseil de sécurité met en œuvre un droit d'exception qui répond précisément à des situations exceptionnelles* » dans lesquelles le Conseil se contrôle lui-même à travers la procédure de vote et le mécanisme du veto (J. Combacau et S. Sur, *Droit international public*, p. 648), excluant ainsi tout contrôle de la CIJ.

§2. Les mesures à disposition du Conseil de sécurité

Lorsque le Conseil de sécurité a qualifié une situation de menace à la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression, la Charte lui confère des pouvoirs importants pour décider des mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. A ce titre, il peut prendre des mesures provisoires (**A**), des mesures n'impliquant pas l'emploi de la force (**B**) ou l'impliquant (**C**).

UNJF - Tous droits réservés

A. Les mesures provisoires (art. 40 de la Charte des Nations Unies)

L'article 40 de la Charte des Nations Unies donne la possibilité au Conseil de sécurité d'intervenir dans une situation **avant même qu'elle ne soit qualifiée de menace à la paix ou de rupture de celle-ci**. Il s'agit d'empêcher que la situation ne s'aggrave et, pour cela, le Conseil peut proposer les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables.

Toutefois, le Conseil ne peut procéder ici qu'à des **recommandations** qui ne sont pas obligatoires pour les Etats, ce qui limite la portée de ce type de mesures. La formulation parfois directive des résolutions adoptées sur le fondement de l'article 40 et les menaces du Conseil de considérer comme une rupture de la paix tout refus de se conformer aux mesures préconisées attestent cependant de la volonté du Conseil de dépasser la lettre de la Charte.

Les mesures provisoires apparaissent dès lors souvent comme une étape préalable au recours à d'autres mesures, juridiquement obligatoires celles-ci.

B. Les mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée (art. 41 de la Charte des Nations Unies)

> Selon l' **article 41 de la Charte des Nations Unies** : « *Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ces décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures* ».

L'article donne ensuite **une liste des mesures** qui peuvent être décidées par le Conseil comme des mesures d'embargo, de blocus ou de suspension des relations diplomatiques. **Cette liste n'est pas exhaustive** et la CIJ l'a confirmé en précisant que les pouvoirs du Conseil ne se limitaient pas aux dispositions spécifiques de la Charte mais incluaient des « *pouvoirs généraux* » (CIJ, *Affaire de la Namibie*, avis consultatif du 21 juin 1971, *Rec*. 1971).

La combinaison des articles 25 et 41 de la Charte fait que ces mesures peuvent être de véritables décisions et ainsi s'imposer aux Etats membres, même si le Conseil peut se limiter à de simples recommandations. **Le plus souvent**, il s'agit d'**actes obligatoires et contraignants pour les Etats**.

La pratique abondante a montré une certaine évolution dans le choix de ce type de mesures sanctionnant un Etat, afin d'éviter de frapper indistinctement l'ensemble d'une population quand seulement certains sont visés (dirigeants ou terroristes par exemple). De plus, le Conseil de sécurité a élargi la gamme des mesures à sa disposition selon l'article 41 en s'appuyant sur celui-ci pour créer les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda (respectivementrésolution 827 du 25 mai 1993etrésolution 955 du 8 novembre 1994) ou le Tribunal spécial pour le Liban (CSNU,Résolution 1757 du 30 mai 2007) et même des administrations transitoires comme au Timor Leste par exemple (CSNU,Résolution 1272 du 25 octobre 1999).

C. Les mesures impliquant l'emploi de la force armée (art. 42 de la Charte des Nations Unies)

> L'**article 42** de la Charte des Nations Unies prévoit que : « *Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen*

UNJF - Tous droits réservés

> *de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales* (…) ».

Le Conseil de sécurité peut donc décider de **mesures impliquant l'emploi de la force militaire.**
Le Conseil de sécurité a ainsi pu autoriser récemment le recours à la force en Centrafrique par la France (A. Geneste, « Le Conseil de sécurité autorise une intervention militaire de la France en République centrafricaine », Le Monde, 5 décembre 2013), puis par l'Union européenne (Conseil de sécurité, « Le Conseil de sécurité autorise le déploiement en République centrafricaine d'une opération de l'Union européenne », Communiqué CS/11264, 28 janvier 2014).

> Comme l'article 41, l'article 42 propose une liste de mesures dans ce cadre : « *Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies* ».

Là encore, la formulation employée démontre que la liste n'est pas limitative (« *toute action qu'il juge nécessaire* », « *peut comprendre* ») et le Conseil peut librement décider directement de mesures impliquant l'usage de la force armée, sans passer par celles de l'article 41 (« *Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates* (…) »).

Enfin, comme pour l'article 41, c'est le **Conseil qui détermine aussi le degré d'autorité de ces mesures**. Il peut s'agir d'une simple invitation, de recommandations ou de décisions obligatoires comme le prévoit l'article 25 de la Charte.

Le système ainsi établi devait permettre une action coercitive efficace du Conseil de sécurité. Néanmoins, ce système présente certaines limites et faiblesses qui ont contribué à bloquer le Conseil pendant un certain temps.

§3. Les limites et faiblesses de l'action coercitive du Conseil de sécurité

Ces limites et faiblesses résident dans deux dispositions de la Charte qui ont connu des sorts différents : l'une n'a pas été appliquée (**A**), l'autre l'a été ou a servi de menace très souvent (**B**), contribuant conjointement à la paralysie et à l'inaction du Conseil.

A. L'absence de mise en œuvre de l'article 43 de la Charte et le nécessaire recours aux États membres

C'est la première cause de la paralysie du Conseil pendant près d'un demi-siècle. Pour permettre au Conseil de sécurité d'agir efficacement pour le maintien ou le rétablissement de la paix, l' **article 43 de la Charte des Nations Unies** prévoyait certains moyens avec :

- L'établissement d'**une sorte « d'armée des Nations Unies »**, qui devait être créée rapidement à l'aide de contingents nationaux que les Etats membres devaient mettre à disposition du Conseil ;
- Et la création d'un **Comité d'état-major du Conseil de sécurité**, un organe subsidiaire du Conseil, pour commander cette armée.

> ***Remarque***
> L'ONU devait donc disposer de ses propres forces et d'un commandement propre.

En pratique, si le Comité d'état-major a bien été créé par la résolution n°1 du Conseil de sécurité du 21 janvier 1946, les **« accords spéciaux »** (prévus par l'article 43) **entre les Etats membres et l'ONU** par lesquels ces Etats s'engageaient à fournir des contingents militaires **n'ont jamais pu être signés**. Une raison majeure est le désaccord persistant entre les membres permanents du Conseil de sécurité, notamment à propos du stationnement de ces troupes.

UNJF - Tous droits réservés

Dès lors, **sans ces accords spéciaux, les forces militaires prévues par l'article 43 n'ont pas été mises à la disposition du Conseil de sécurité** qui n'a donc pas pu entreprendre lui-même les actions militaires qu'il jugeait nécessaires. Il a été contraint d'utiliser le Chapitre VII d'une façon particulière : au lieu de mettre lui même en œuvre l'action de contrainte qu'il a décidé, **le Conseil de sécurité va recourir à des agents d'exécution** : **les Etats membres**. Ceux-ci vont mettre en œuvre les mesures décidées par le Conseil de sécurité et, pour cela, être habilités par lui à user de la force.

Cette solution place néanmoins le Conseil dans une situation de dépendance vis-à-vis des Etats membres puisqu'il ne peut agir sans leur concours, ce qui a pu le freiner dans son action.

B. Le droit de veto et ses conséquences

Le système mis en place par la Charte des Nations Unies repose sur **l'entente et l'accord des cinq membres permanents du Conseil**, c'est-à-dire les cinq grands Etats à l'époque de la rédaction de la Charte.

> L'article 23 § 1 de la Charte les nomme expressément : « La *République de Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les États-Unis d'Amérique* ».

Ces cinq membres permanents bénéficient d'un **droit de veto** leur permettant de bloquer toute action du Conseil. Pour les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil ne peut adopter une résolution qu'à la majorité des 9/15ièmes comprenant obligatoirement le vote affirmatif des cinq membres permanents (art. 27 § 3 de la Charte des Nations Unies). Il en résulte un droit de veto pour chaque membre permanent : si un membre permanent ne vote pas en faveur d'une résolution, celle-ci ne pourra être adoptée et le Conseil se trouvera bloqué dans son action. Le **principe d'égalité des Etats**, consacré par l'article 2 § 1 de la Charte, connaît ici **une exception**.

Une pratique s'est cependant développée pour éviter une paralysie du Conseil. Le principe de l'article 27 § 3 a été quelque peu renversé : au lieu d'exiger un vote affirmatif des cinq membres permanents, la règle selon laquelle **une abstention n'équivaut pas à un veto** s'est peu à peu imposée.

La CIJ a validé cette pratique, pourtant contraire au texte de la Charte : « *L'abstention d'un membre du Conseil ne signifie pas qu'il s'oppose à l'approbation de ce qui est proposé ; pour empêcher l'adoption d'une résolution exigeant l'unanimité des membres permanents, un membre doit émettre un vote négatif* » (CIJ, *Affaire de la Namibie*, avis consultatif du 21 juin 1971).

Désormais, si un membre permanent s'oppose à la prise d'une décision, il doit voter expressément contre celle-ci. S'il ne souhaite pas voter pour mais ne souhaite pas non plus paralyser l'action du Conseil, il s'abstient de voter. Ce faisant, il manifeste une certaine opposition sans empêcher la prise de décision.

> ***Exemple***
> Tel fut l'attitude de la Chine à l'occasion de la guerre du Golfe (1990-1991) : politiquement opposée à l'intervention militaire des alliés contre l'Irak, en 1991, la Chine s'est abstenue mais n'a pas voté contre la résolution qui autorisait cette intervention. Donc, en l'absence de veto express, la résolution a pu être adoptée.

Toutefois, malgré cette pratique, l'**utilisation très fréquente de leur droit de veto** par les Etats membres permanents du Conseil de sécurité ou la simple menace de le faire ont contribué à la pratique chaotique qu'a connue le système de sécurité collective de l'ONU.

UNJF - Tous droits réservés

> ***Exemple***
> Récemment, la menace d'un veto russe et chinois a découragé les autres membres du Conseil de sécurité de présenter une résolution prévoyant des sanctions contre la Syrie (voir « Conseil de sécurité : avec le veto de la Chine et de la Fédération de Russie, le projet de résolution menaçant de sanctions le régime syrien est rejeté », communiqué de presse CS/10714, 19 Juillet 2012), tout comme la menace d'un veto français avait conduit les américains à ne pas soumettre un projet de résolution visant à autoriser une intervention en Irak en 2003 (voir C. Vernhes, « Irak : la France utilisera son droit de veto »), ce qui a conduit à une action unilatérale des Etats-Unis (voir plus loin).

Pour un aperçu de la fréquence et des domaines d'utilisation du veto par les membres permanents du Conseil de sécurité, voir la liste des projets de résolution ayant fait l'objet d'un veto au Conseil de sécurité établie par les Nations Unies.

§4. La pratique chaotique du système de sécurité collective

Pendant longtemps, le Chapitre VII est demeuré sous-utilisé du fait de la paralysie du Conseil de sécurité (**A**). Le Conseil de sécurité (et le système de sécurité collective) va être en quelque sorte réactivé avec la fin de la guerre froide et la « crise du Golfe » va être le point de départ d'un certain renouveau du Conseil (**B**) qui pourrait n'avoir été que de courte durée (**C**).

A. La paralysie du Conseil de sécurité avant 1990

Cette relative inaction du Conseil de sécurité, du moins dans l'utilisation du Chapitre VII, est une **conséquence de la guerre froide** et de l'opposition Est-Ouest. Dans ce contexte politique international particulier, le **droit de veto** a pris une importance considérable et face à ces blocages, le Conseil de sécurité ne pouvait pas adopter de mesures coercitives même s'il pouvait qualifier la situation de menace à la paix.

Dès lors, **avant 1990**, le Conseil n'a pu préconiser **que des mesures non-militaires**, qui n'impliquent pas l'usage de la force, tels des embargos.

L'Assemblée générale a tenté de compenser cette paralysie (ou de contourner le Conseil de sécurité) par l'adoption de la résolution Acheson précédemment évoquée, sans pour autant que cette initiative ne réussisse. Le Conseil a conservé ses prérogatives, même s'il a fallu attendre les années 1990 pour qu'il puisse les mettre en œuvre pleinement.

B. La « crise du Golfe » et le renouveau du Conseil de sécurité

> ***Remarque***
> La fin de la guerre froide marque une rupture dans la pratique du système de sécurité collective de l'ONU. La « crise du Golfe » est la première manifestation marquante de ce renouveau du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix.

Suite à l'invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein le 2 août 1990, l'Irak occupe le territoire de son voisin. Immédiatement, le Conseil de sécurité exige le retrait des troupes irakiennes et met en place l'opération Bouclier du désert qui consiste en un large embargo, puis un blocus. Le Conseil lance alors un ultimatum à l'Irak et autorise les États membres à recourir à la force à partir du 15 janvier 1991 en cas de maintien des forces irakiennes sur le territoire du Koweït au-delà de cette date.

UNJF - Tous droits réservés

CSNU,Résolution 678du 29 novembre 1990

Le 17 janvier 1991, l'opération Tempête du désert est lancée : une coalition multinationale (34 Etats) sous commandement américain, autorisée implicitement par le Conseil à user de la force, mène une offensive aérienne puis terrestre qui aboutit à la victoire sur le terrain le 28 février 1991. Le Conseil de sécurité définit alors les conditions du cessez-le-feu qui sont pratiquement imposées à l'Irak, marquant la fin officielle de la guerre le 11 avril 1991.

La « crise du Golfe » a relancé de façon spectaculaire le mécanisme de sécurité collective prévu par la Charte des Nations Unies. Les conditions politiques nécessaires pour une action efficace du Conseil sont alors réunies avec une certaine entente entre les cinq membres permanents et, plus largement, entre la grande majorité des Etats membres de l'ONU qui vont soutenir dans l'ensemble les résolutions du Conseil. L'usage du veto s'en trouve réduit et le Conseil peut donc décider des mesures militaires impliquant l'emploi de la force contre un Etat.

Le Conseil ne disposant pas de forces propres pour mettre en œuvre les mesures qu'il avait décidé, il va donc autoriser les Etats membres (regroupés dans une coalition multilatérale) à « *user de tous les moyens nécessaires* » pour faire céder l'Irak (CSNU, Résolution 678 du 29 novembre 1990).

Implicitement, cela signifie qu'il autorise ces Etats à recourir à la force pour donner effet à ses décisions.

> ***Exemple***
> Depuis cette date, de nombreuses opérations militaires ont été mises en œuvre de la sorte : en ex-Yougoslavie, en Haïti, en Afrique (Liberia, Somalie, Angola, Rwanda, Sierra Leone, République Démocratique du Congo, Burundi, République centrafricaine, Soudan, Ethiopie/Erythrée, Côte d'Ivoire, etc.), au Timor oriental, en Albanie, en Afghanistan...

Le système de sécurité collective connaît alors une sorte d'âge d'or qui va connaître cependant certaines crises.

C. Le système à nouveau en crise ?

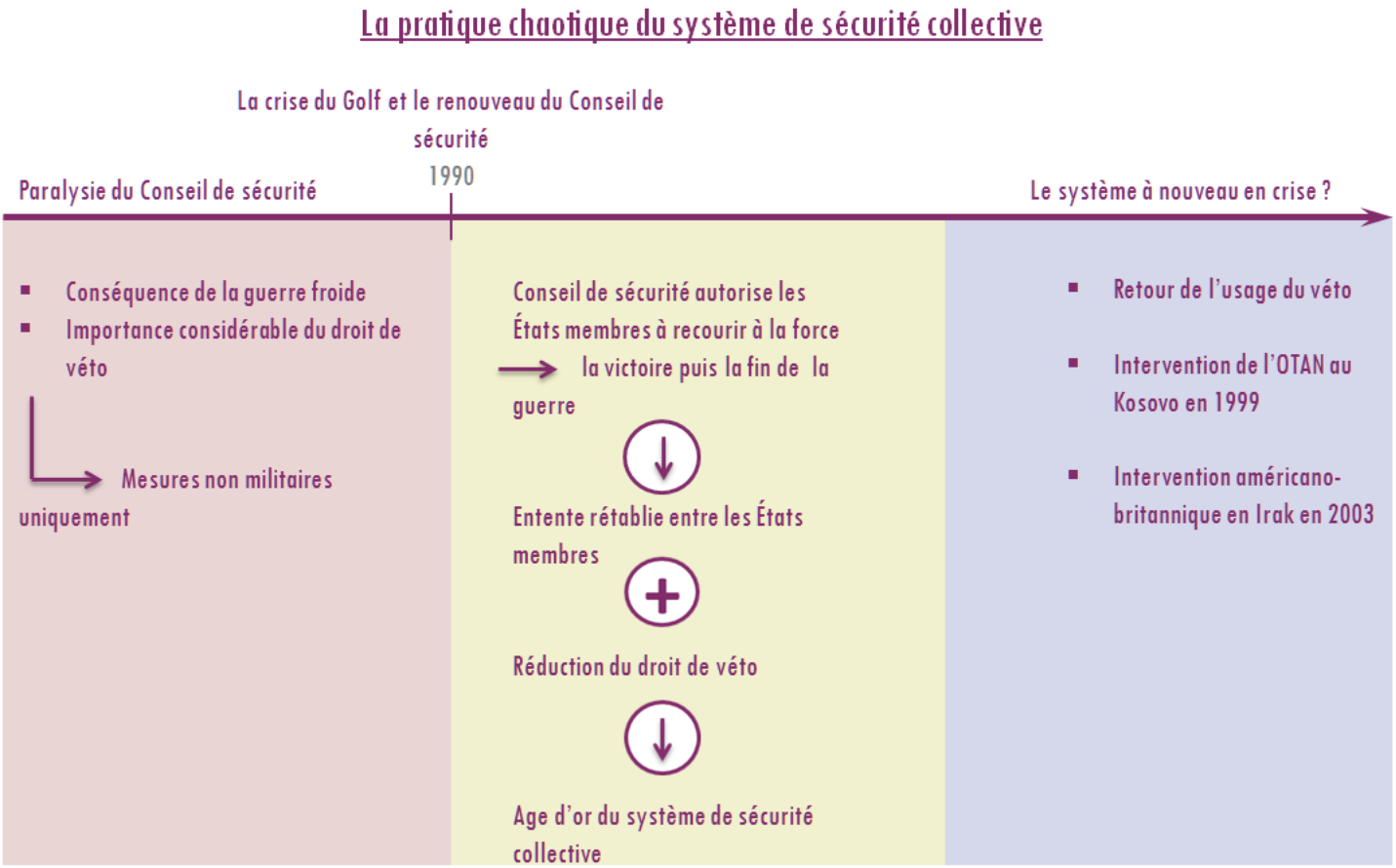
> ***Remarque***
> On constate de nos jours **un certain retour de l'usage du veto**. Après une période d'intense activité qui a pu donner l'impression parfois que le système était en « surchauffe », l'utilisation du Chapitre VII et des mesures impliquant l'emploi de la force a pu paraître plus équilibré. Le veto semble retrouver ici sa fonction stabilisatrice.

Néanmoins, outre ce retour du veto, le **système de sécurité collective onusien** a connu **des crises qui ont pu l'ébranler** :

- **l''intervention de l'OTAN au Kosovo en 1999** est l'une de ces crises. En dehors de toute autorisation du Conseil de sécurité et malgré l'opposition expresse de la Russie et de la Chine, l'OTAN a procédé à des bombardements sur la République fédérale de Yougoslavie pour faire cesser les atteintes aux droits de l'homme commises par les forces de Belgrade au Kosovo. Mis devant le fait accompli, le Conseil n'a légitimé qu'*a posteriori* cet usage de la force par la résolution 1244 du 10 juin 1999 du Conseil. Par cette résolution, le Conseil n'a pas entendu « légaliser » cette intervention et à rappeler, au contraire, son rôle central dans le maintien de la paix. Le dispositif mis en place par la suite réserve également à l'ONU une place de premier plan dans le rétablissement de la paix dans cette région ;
- une autre crise qu'a connue le système onusien de sécurité collective est plus grave encore : **l'intervention américano britannique en Irak en 2003**, décidée et menée unilatéralement, ne reposait sur aucun argument juridique valable et, en fin de compte, allait à l'encontre de la lettre et de l'esprit de la Charte. Elle était fondée sur l'affirmation que l'Irak possédait et développait des armes de destruction massive contrairement à ses obligations internationales, ce qui constituait une menace contre les Etats-Unis notamment (voir le discours de Colin Powell devant le Conseil de sécurité le 11 février 2003 ou le reportage de France 2). Or, moins d'un an après le début des opérations militaires, les Etats-Unis et

UNJF - Tous droits réservés

le Royaume-Uni n'ont pu trouver trace de ces armes, comme l'avaient déjà constaté les inspecteurs de l'ONU avant l'intervention armée. Illégale au départ, cette intervention n'a été ni légalisée, ni légitimée *a posteriori* à la différence de l'intervention de l'OTAN au Kosovo. Evincée ou contournée au début, l'ONU va cependant retrouver un rôle central dans la gestion de cette crise à la demande des Etats-Unis et de leurs alliés suite à l'enlisement du conflit et aux difficultés pour rétablir un régime politique viable en Irak. La transition ne se fera pas sans confusion et, même si l'ONU a repris la main dans cette affaire, ce non respect de la Charte par deux membres permanents du Conseil de sécurité a eu des conséquences : le mécanisme de sécurité collective en est sorti ébranlé.



La pratique chaotique du système de sécurité collective

UNJF - Tous droits réservés

Section 2. Les opérations de maintien de la paix

Bloquée dans son action coercitive (voir *supra*), l'ONU va emprunter une autre voie pour tenter de mener à bien sa mission : celle « des opérations de maintien de la paix ».

Ces opérations menées par les forces de maintien de la paix (plus connues sous le nom de « casques bleus ») ont été créées dans le silence de la Charte (**§ 1**) et ont connu un développement important (**§ 2**). Les opérations de maintien de la paix sont ainsi devenues un des principaux outils employé par l'ONU face à des crises internationales complexes touchant à la paix et à la sécurité, mais dans les limites qu'impose la nature de ces opérations (**§ 3**).

§1. La création des opérations de maintien de la paix dans le silence de la Charte

Les opérations de maintien de la paix (les casques bleus) ne sont pas prévues par la Charte des Nations Unies. Elles ont été créées par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale sur la base d'une interprétation extensive de leurs pouvoirs (**A**), ce qui n'est pas sans conséquence sur les caractéristiques de ces opérations (**B**).

A. Les bases juridiques

C'est à l'occasion de la **crise de Suez** que la **première opération de maintien de la paix** a été mise en place. Le Conseil de sécurité étant bloqué par le veto de la France et du Royaume-Uni (tout deux impliqués dans cette crise), c'est l'**Assemblée générale** qui va décider, avec l'accord des Etats impliqués, la création de la Force d'Urgence des Nations Unies (FUNU) sur la base de la **résolution Acheson** (voir *supra*).

> ***Remarque***
> Cette création, malgré un soutien important, fut **contestée** par l'URSS et la France qui estimaient que l'Assemblée générale n'avait pas compétence pour cela.

En savoir plus : La crise de Suez
La réalisation du canal de Suez a été lancée par le français Ferdinand de Lesseps en 1859 et achevée en 1869. Percé dans l'isthme de Suez en Egypte, le canal de Suez relie la mer Rouge à la mer Méditerranée.

UNJF - Tous droits réservés



La crise de Suez. Source : http://www.rfi.fr

Enjeu économique, le canal de Suez devient également un enjeu politique après la seconde guerre mondiale : la création de l'État d'Israël a provoqué des tensions qui se sont traduites par la multiplication des entraves à la libre circulation sur le canal par le gouvernement égyptien.

C'est dans ce contexte qu'intervient, en 1956, la **crise de Suez** : l'Egypte nationalise unilatéralement la compagnie qui gère le canal de Suez par un décret du 26 juillet. S'en suit une intervention armée anglo-française et le blocage du canal par l'Egypte. L'Assemblée générale, saisie de la situation, recommandera un cessez-le-feu avant de créer la Force d'Urgence des Nations Unies (FUNU) pour préserver la paix et assurer la cessation des hostilités. La mise en place de la FUNU permit le retrait des troupes françaises et britanniques (sous la pression américano-soviétique). La FUNU restera en place jusqu'en mai 1967 quand le gouvernement égyptien demande son retrait (juste avant de se lancer dans la « guerre des six jours » contre Israël). Dans le contexte de guerre qui existe entre l'Egypte et Israël, des tensions persisteront jusqu'à la **signature du traité de paix israélo-égyptien de 1979**.

L'Assemblée générale réitèrera l'expérience quelques fois par la suite mais c'est surtout le **Conseil de sécurité** qui va emprunter la même voie pour éviter une paralysie et une inaction totale.

Ne pouvant utiliser son pouvoir coercitif en raison du veto des membres permanents, les premières opérations de maintien de la paix créées par le Conseil de sécurité vont l'être par le biais de **recommandations**, créant un système hybride, à mi-chemin entre le Chapitre VI et le Chapitre VII de la Charte (on parle d'un « Chapitre VI ½ » ou « VI bis »). Par la suite, à partir de la guerre du Golfe (1990-1991), les résolutions du Conseil se fonderont plus souvent sur le Chapitre VII, ce qui contribuera à brouiller un peu plus la frontière entre les opérations de maintien de la paix et les actions coercitives du Conseil.

Dans le silence de la Charte, ces forces de maintien de la paix ont été créées sur la base d'une **interprétation extensive des pouvoirs de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité** reposant sur :

- Le but principal des Nations Unies qui est le maintien de la paix ;
- Les pouvoirs de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de créer des organes subsidiaires.

Les forces qui mènent les opérations de maintien de la paix sont donc **des organes subsidiaires** du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale des Nations unies, créés à chaque fois avec le **consentement des Etats intéressés** pour que l'opération de maintien de la paix puisse avoir lieu. Ce mode de création a des conséquences sur les caractères de ces opérations.

B. Les caractères des opérations de maintien de la paix

UNJF - Tous droits réservés

Le premier caractère des opérations de maintien de la paix est qu'elles sont **non coercitives**. Cela s'explique par leur mode de création (voir *supra*) et se traduit dans le type de missions attribuées à ces opérations de maintien de la paix. Ces missions peuvent être variées mais, la plupart du temps, il s'agit de l'observation ou l'interposition entre les parties à un conflit, pour sauvegarder ou garantir la paix sur le territoire d'un Etat.

> ***Remarque***
> Selon M. Virally, l'ONU assure ainsi sa présence physique sur le terrain par l'entremise de ses « casques bleus » (M. Virally, *L'organisation mondiale*, A. Colin, Paris, 1972, p. 486).

Du fait de ce caractère non coercitif, ces forces ne sont pas autorisées à recourir à la force, sauf en cas de **légitime défense**.

Les opérations de maintien de la paix doivent rester **neutres et impartiales**. Leur mission n'est pas de désigner l'agresseur ou la victime. Il ne s'agit pas de prendre partie mais de stabiliser une situation de crise et, si besoin, de participer au rétablissement de la paix.

Les opérations de maintien de la paix sont également **temporaires**. Leur présence ne permettant pas toujours une solution rapide de la situation, ces opérations ont tendance à s'installer dans la durée plus que prévu initialement.

> ***Remarque***
> Cette institutionnalisation engendre un certain nombre de difficultés, notamment financières.

On relèvera enfin que les forces qui mènent ces opérations sont **composées de contingents nationaux volontaires** sur la base d'accords avec les Etats membres sollicités. Le commandant en chef est désigné par les Nations Unies et ces forces sont **entièrement intégrées** (le temps de leur « mobilisation ») **à l'ONU**.

Le volume de ces forces dépend des missions qui leur sont assignées.

§2. L'évolution et la diversité des opérations de maintien de la paix

Les opérations de maintien de la paix sont créées par le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale des Nations Unies. De même, leurs missions sont fixées par l'organe qui les crée avec l'accord de l'Etat ou des Etats sur le territoire duquel les casques bleus sont appelés à se déployer. Par ailleurs, elles prennent fin quand l'organe créateur le décide ou quand l'Etat qui « accueille » ces casques bleus en exige le retrait.

> ***Remarque***
> Face à des situations de plus en plus complexes, les Nations Unies ont fait évoluer les opérations de maintien de la paix.

D'une façon générale, on peut dire que les opérations de maintien de la paix sont passées d'un schéma relativement simple au départ (interposition) à des missions plus complexes et diverses. Cela s'est traduit par un élargissement de leurs objectifs (**A**) et une complexification de leur composition (**B**).

A. L'élargissement des objectifs et des missions des opérations de maintien de la paix

Si la première opération de maintien de la paix qui était menée par la FUNU ne devait que séparer les forces en présence en attendant un accord de paix entre les parties, progressivement, avec la multiplication de ces

UNJF - Tous droits réservés

opérations (au Congo, à Chypre, au Liban, etc.), les missions vont évoluer et se diversifier. A cette **première génération d'opérations de maintien de la paix** (limitées à l'interposition et à l'observation du respect du cessez le feu) va venir s'ajouter une **deuxième génération** vers la fin des années 1980.

En plus de l'interposition, les opérations de maintien de la paix vont se voir confier de nouvelles missions, plus larges et variées, visant à mettre en œuvre des **règlements politiques globaux** : réconciliation nationale, désarmement des factions armées et, plus largement, non seulement le maintien ou le rétablissement de l'ordre mais parfois aussi de reconstruction de l'appareil étatique (ce qui pourra inclure des opérations d'organisation ou de surveillance des élections).

> ***Exemple***
> Le Groupe d'Assistance des Nations unies pour la Période de Transition (GANUPT ou, en anglais, UNTAG) en Namibie de 1989 à 1990, la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un Referendum au Sahara Occidental (MINURSO) depuis 1991 ou le Groupe d'observation des Nations Unies au Salvador (ONUSAL) de 1991 à 1995 en sont des exemples.

Enfin, une **troisième génération** d'opérations de maintien de la paix est apparue durant les années 1990. L'**assistance humanitaire** devient alors une composante importante du mandat des opérations de la paix. Les opérations de maintien de la paix vont évoluer pour devenir **parfois coercitives** et se voir autoriser à **recourir à la force** (Chapitre VII de la Charte) pour mener à bien leur mission (protection des convois humanitaires et des populations civiles par exemple). La Force de Protection des Nations Unies (FORPRONU) en ex-Yougoslavie (Bosnie notamment) de 1992 à 1995 ou l'Opération des Nations Unies en Somalie II (ONUSOM II) en 1993 entrent dans cette nouvelle catégorie d'opération de maintien de la paix.

Une autre classification, qui reprend à peu près la même logique, distingue :

- Les opérations de maintien de la paix *stricto sensu* (*peace keeping*) ;
- Les opérations de rétablissement de la paix (*peace making*) ;
- Les opérations de reconstruction de la paix (*peace building*).

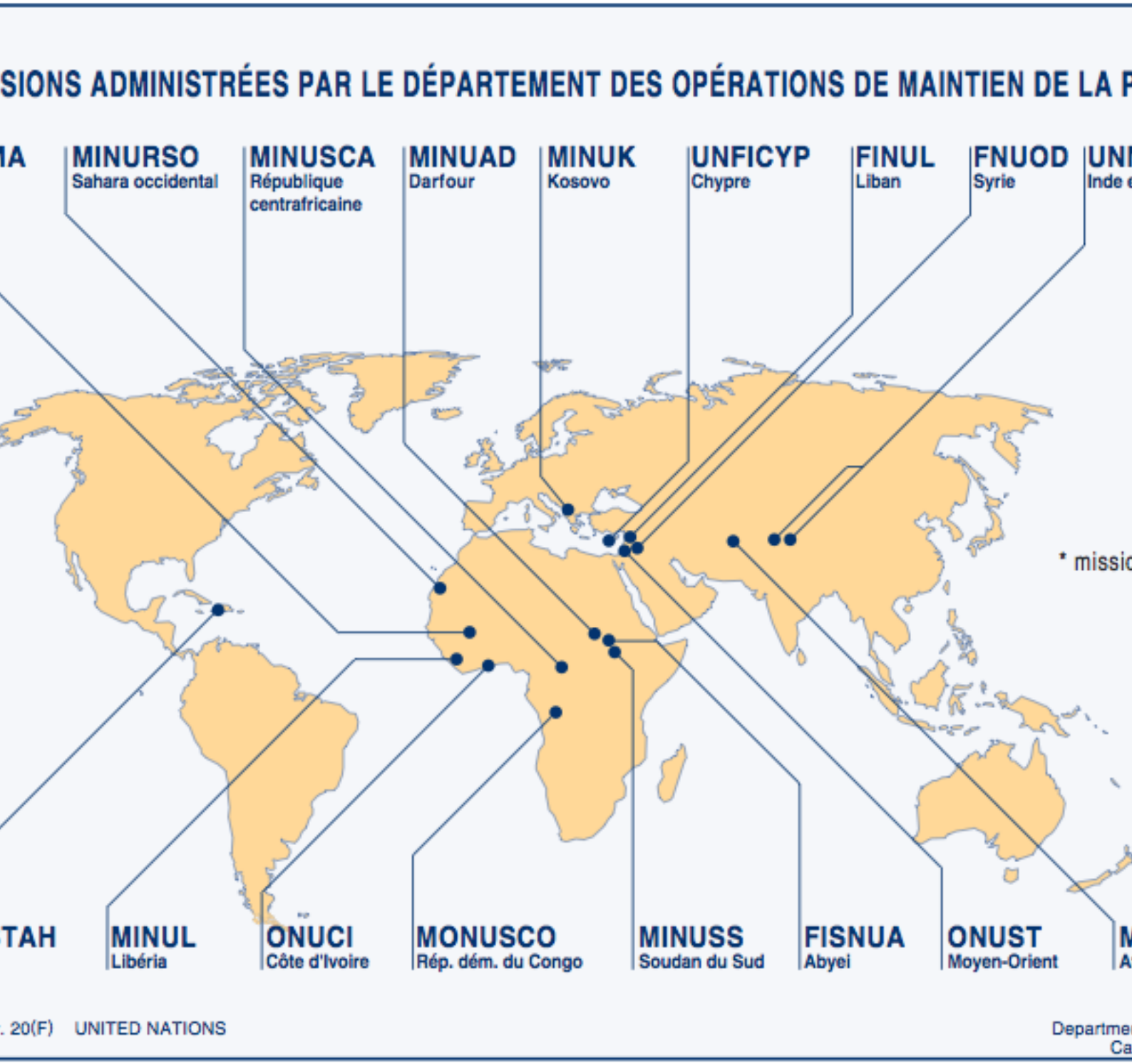
B. La complexification de la composition des opérations de maintien de la paix

L'élargissement des objectifs et des missions des opérations de maintien de la paix a entraîné une évolution de la composition de ces opérations. Lors de la première opération de maintien de la paix, la FUNU qui ne devait que s'interposer entre les parties était composé uniquement de 6000 casques bleus. Par la suite, **ces effectifs vont grossir**, pouvant atteindre, par exemple, 20000 hommes pour l'Opération des Nations Unies au Congo (ONUC) en 1961 et pour l'ONUSOM II en 1993, et même 23000 hommes pour la FORPRONU en 1994. La plupart du temps cependant, les opérations sont composées d'une dizaine de milliers d'hommes.

Par la suite, étant donné la diversification des missions, tout un **contingent civil** va venir s'ajouter aux casques bleus proprement dits. De nos jours, les forces comprennent ainsi souvent des experts techniques, des personnels administratifs, des conseillers, etc.

Il y a actuellement 16 opérations de maintien de la paix en cours dirigées par le Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) de l'ONU. L'ensemble de ces opérations représente un effectif de plus de 122000 personnels (dont près de 104000 en uniforme) de 122 nationalités différentes pour un budget d'environs 7 milliards de dollars pour l'exercice 2014-2015.

UNJF - Tous droits réservés



Carte des OMP - source : http://www.un.org

UNJF - Tous droits réservés

FINUL	Force intérimaire des Nations Unies au Liban	établie: 1978
FISNUA	Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei	établie: 2011
FNUOD	Force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement	établie: 1974
MANUA	Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan	établie: 2002
MINUAD	Opération hybride UA-ONU au Darfour	établie: 2007
MINUK	Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo	établie: 1999
MINUL	Mission des Nations Unies au Libéria	établie: 2003
MINURSO	Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental	établie: 1991
MINUSCA	Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine	établie: 2014
MINUSMA	Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali	établie: 2013
MINUSS	Mission des Nations Unies au Soudan du Sud	établie: 2011
MINUSTAH	Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti	établie: 2004
MONUSCO	Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en Rép. dém. du Congo	établie: 2010
ONUCI	Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire	établie: 2004
ONUST	Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve	établi: 1948
UNFICYP	Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre	établie: 1964
UNMOGIP	Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan	établi: 1949

Carte des OMP - source : http://www.un.org

§3. Les limites des opérations de maintien de la paix

Les opérations de maintien de la paix ont connu un développement important depuis leur création, traduisant un certain succès de ce mécanisme. Elles présentent cependant des limites qui peuvent s'avérer importantes et restrictives dans la conduite de leur mission. Ces limites résultent de la nécessité du consentement de l'Etat territorialement concerné (**A**) et des conséquences du caractère non coercitif de ces opérations (**B**).

A. Le nécessaire consentement des États

Une opération de maintien de la paix se distingue d'une action coercitive du Conseil de sécurité fondée sur le Chapitre VII par **le nécessaire consentement de l'Etat où la force est appelée à se déployer** requis pour la création de celle-ci. L'opération de maintien de la paix ne peut avoir lieu sans le consentement des Etats intéressés qui doivent être d'accord pour que les casques bleus soient envoyés.

> ***Exemple***
> Le Mali, par exemple, a consenti à – et a même demandé – une opération de maintien de la paix sur son sol en 2013 : la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a ainsi été créée par la Résolution 2100 (2013) adoptée le 25 avril 2013 par le Conseil de sécurité.

Ceci résulte du mode de création des opérations de maintien de la paix qui, comme on l'a déjà dit, repose sur des recommandations adoptées par le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale. Il en va différemment lorsque le Conseil décide d'actions coercitives, le Chapitre VII lui permettant juridiquement d'imposer cette décision, même contre l'avis du ou des Etats en cause.
Dès lors, la création et les missions des opérations de maintien la paix dépendent de cet accord de l'Etat territorialement concerné qui peut, de plus, exiger le retrait de la force des Nations Unies (comme l'Egypte l'a fait avec la FUNU en 1967). On voit aisément les **restrictions** que cela peut apporter à l'action des opérations de maintien de la paix.

UNJF - Tous droits réservés

B. Les conséquences du caractère non coercitif des opérations de maintien de la paix

Le fait que les opérations de maintien de la paix aient un caractère **non coercitif** découle du **mode de création** (recommandatoire) de ces opérations. Le **caractère consensuel** de ces opérations empêche d'en faire un procédé autoritaire de maintien de la paix.

Dès lors, la conséquence immédiate est que, légalement, les forces affectées à des opérations de maintien de la paix **ne peuvent utiliser la force armée**. Tout au plus peuvent-elles utiliser leurs armes **en situation de légitime défense**.
Il s'en suit parfois une incapacité à remplir pleinement leur mission, ces opérations étant alors dépourvues de moyens pour agir effectivement et efficacement. Dans ces conditions, le mandat confié à une opération de maintien de la paix doit être réaliste et réalisable compte tenu des moyens à sa disposition et des conditions politiques dans lesquelles elle intervient.

Dans ce contexte, les opérations de maintien de la paix vont être **de plus en plus souvent fondées sur le Chapitre VII** (on a pu parler d'opération de maintien de la paix « robuste »). Le Conseil de sécurité a ainsi pu autoriser certaines opérations à recourir à la force, **sans pour autant que cela améliore de façon significative leur efficacité** : l'autorisation du Conseil de sécurité pour recourir à la force n'étant pas toujours claire et précise (du fait de l'utilisation de l'expression imprécise « user de tous les moyens nécessaires » par exemple) et un sous-effectif permanent de ces forces (notamment par rapport aux parties en conflit) ont conduit à l'impuissance des missions de l'ONU face à certains massacres de populations civiles, comme en ex-Yougoslavie ou au Rwanda par exemple.

UNJF - Tous droits réservés